

1501493-20.2021.8.26.0060

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Auriflama

Foro: Foro de Auriflama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316538/2021 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 21510834 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 218/21/224 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 2316538 -

DEL.POL.GUZOLÂNDIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Auriflama

Foro de Auriflama

Vara Única

Rua Doutor Márcio da Mata Bianco, 5225, Auriflama-SP - cep 15350-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501493-20.2021.8.26.0060 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501493-20.2021.8.26.0060

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316538/2021 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 21510834 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 218/21/224 - DEL.POL.GUZOLÂNDIA, 2316538 -

DEL.POL.GUZOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY JUNIOR ARAUJO MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

WESLEY JUNIOR ARAUJO MENDES (filho de José Roberto Mendes e Nilzete Silva de Araújo, nascido em 26/11/1995, natural de Auriflama-SP, RG 46933251) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na madrugada dia 22 de novembro de 2021, na Rua Dionísio dos Santos, nº 1540, bairro Limoeiro, na cidade de Guzolândia-SP, Comarca de Auriflama/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega para consumo de terceiros, 04 (quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 2,82 gramas, 03 (três) porções de cocaína na forma de "crack", pesando aproximadamente 2,10 gramas

e 02 (duas) pedras de “crack” pesando aproximadamente 62,84 gramas bem como a quantia de R\$1.778,70 (mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos) distribuída em notas e moedas diversas, oriundo da venda de drogas, além de 83 pinos plásticos, 03 aparelhos celulares, 01 balança de precisão e 112 saquinhos plásticos, destinados e utilizados no preparo da droga para venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dando-se por notificado, o réu defendeu-se previamente por intermédio de seu defensor constituído (p. 57/59).

Sobreveio decisão em cumprimento à ordem de liberdade provisória concedida ao réu no Habeas Corpus nº 2273992-44.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (p. 82).

Recebeu-se a denúncia em 11 de março de 2022 (p. 125/126).

O réu foi citado (p. 144).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Luis Sergio Detofoli e Wagner Santos Barreto). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido. Quanto à dosimetria da pena, pugnou pela fixação acima do mínimo legal, tendo-se em vista a natureza da droga apreendida. Na segunda fase, entendeu cabível o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “j”, do CP. Refutou a aplicação da causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por fim, postulou o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

A defesa, em alegações finais orais, requereu preliminarmente a nulidade das provas por violação de domicílio. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com incidência da atenuante da confissão e exclusão da agravante descrita no art. 61, II, “j”, do CP. Entendeu possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da LD, em fração de 2/3.

É o relatório.

Afasta-se a preliminar de nulidade da prova obtida nos autos, em razão da ilicitude do meio, ou seja, busca domiciliar na residência do réu Wesley. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Tema 280 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

(RE nº 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015).

No caso, inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas realizadas na residência de Wesley, pois a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que ele foi abordado e preso em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita.

Mormente porque os policiais militares lograram êxito em abordar usuária de drogas em frente à residência do réu, logo depois de ter adquirido entorpecente - fato admitido pela usuária quando da abordagem policial. Portanto, é evidente que haviam fundadas suspeitas para ingressarem no imóvel.

Registre-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão.

Por essas razões, não há ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do réu.

Quanto ao mérito, o pedido é improcedente, haja vista a falta prova da materialidade da conduta.

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

ERESp nº 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

Na hipótese, inexistente nos autos laudo pericial toxicológico definitivo para comprovar a natureza ilícita da substância apreendida na residência do réu. Por sua vez, o laudo de constatação de p. 23 não foi realizado por perito oficial e, por isso, é inservível para aferição da materialidade do delito.

Consigne-se que o fato de o réu ter confessado a traficância é insuficiente para condená-lo, haja vista que “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” (art. 158 do CPP).

Logo, como o crime traz sérias consequências na vida de qualquer pessoa, sem que haja uma prova concreta e indubitosa, não há sustentação à condenação. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Decido.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e absolvo WESLEY JUNIOR ARAUJO MENDES (filho de José Roberto Mendes e Nilzete Silva de Araújo, nascido em 26/11/1995, natural de Aurifluma-SP, RG 46933251), da imputação contida na denúncia (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição e havendo expressa menção das suas propriedades no auto de exibição e apreensão de p. 20/22, a quantia (R\$1.778,70) e os objetos (três celulares, “chips”, balança, saquinhos plástico e pinos), apreendidos com Wesley, deverão a ele serem restituídos.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Aurifluma, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA